

1005606-88.2018.8.26.0445
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Pagamento
Magistrado: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
Comarca: Pindamonhangaba
Foro: Foro de Pindamonhangaba
Vara: 1ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 13/12/2022

... autor, porque tinha sua senha, incorrendo em furto qualificado"

Inclusive no acórdão que anulou a sentença proferida assim consignou (fls. 159):

"Todavia, no presente caso, ainda que inexistente prova documental dos pagamentos afirmados pela Ré, não se pode deixar de considerar que o Autor admitiu a venda de cinco lotes e o recebimento dos respectivos valores, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pindamonhangaba
Foro de Pindamonhangaba
1ª Vara Cível
Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba - SP - cep 12421-705
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005606-88.2018.8.26.0445 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1005606-88.2018.8.26.0445
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Pagamento
Requerente:
Manuel Eugenio Junior
Requerido:
Sheila Fernanda Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por MANUEL EUGÊNIO JÚNIOR em face de SHEILA FERNANDES RODRIGUES. Segundo a exordial, o autor adquiriu, através de contrato de compromisso de compra e venda rural celebrado com Ruy Boechat, uma gleba de terras de 28.311,60 m², destacada de área maior. Posteriormente, a área foi subdividida em chácaras. Todavia, não podia revender o imóvel em partes ideais, porque se tratava de loteamento rural e porque os lotes não atingiam o módulo municipal. Aduz ter realizado com a irmã da requerida e depois com esta, com a qual mantinha união estável, contrato de compra e venda da área total, pelo valor de R\$200.000,00, em 19/07/2016, não tendo recebido qualquer quantia desde então. Afirma que SHEILA teria dividido a área e revendido parte dos lotes formados, mesmo se tratando de loteamento irregular. Pediu a condenação da requerida no pagamento do valor de R\$271.168,30 (duzentos e setenta e um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos). A inicial foi instruída por documentos (fls, 8/50). Citada, a requerida apresentou contestação. Preliminarmente, alegou inépcia da inicial. No mérito, aduziu que, após a separação do casal em novembro/2015, as partes realizaram

negócio jurídico em fevereiro/2016. Inicialmente, o pacto foi feito em nome de sua irmã, Sandra, e que posteriormente o contrato foi refeito, passando a requerida a figurar como cessionária. Afirma que o fixado entre as partes é que o pagamento seria feito conforme os lotes fossem vendidos e que a divisão da área não ocorreu de forma irregular. O valor referente às vendas dos lotes foram depositados em conta bancária em nome do autor, o que ocorreu até o momento em que foi quitada a quantia de R\$200.000,00. Destacou que o autor acompanhou as vendas dos cinco lotes e que em dois contratos o requerente figuraria como testemunha. Rechaçou que tenha sacado qualquer valor da conta bancária do requerente. Disse que não possui senha bancária e, muito menos, cartão do autor. Pede, ao final, a improcedência e juntou documentos (fls. 74/86). Instados a especificar provas, requerida pugnou pela produção de prova oral e documental (fls. 90/91) enquanto que o autor, em réplica (fls. 92/98), requereu a realização de prova oral (fls. 92/98). A sentença, presente as fls. 10/107, de forma antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido condenando a requerida ao pagamento de R\$ 115.000,00, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. TJSP da data da celebração do contrato e com juros legais desde a citação. A requerida interpôs recurso de apelação (fls. 121/ 136). Contrarrazões às fls. 144/148. O E. Tribunal anulou a r. Sentença proferida, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para que as partes pudessem produzir prova testemunhal e documental, consubstanciada na movimentação financeira do autor. Instados a especificar provas, o autor pugnou pela oitiva das partes e de duas testemunhas; a requerida pugnou por produção de prova documental (expedição de ofícios ao Banco do Brasil e Banco Santander) e oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor. Além disto, pugnou que o requerido esclarecesse em quais dadas a requerida teria efetuado os saques em sua conta. A decisão presente as fls. 179/180, deferiu a produção de prova pleiteada. Termo de audiência às fls. 207/208, na qual as partes foram ouvidas, bem como duas testemunhas do autor e uma testemunha da requerida. Juntada de documentos pela requerida as fls. 222/225.. Manifestação da requerida as fls. 240/245, no sentido de que os imóveis que o autor alega ter devolvido o dinheiro as partes foram vendidos, posteriormente, a terceiros. Foram juntados aos autos os extratos bancários do autor do Banco Santander (fls. 268/298) e do Banco do Brasil (fls. 307/349), tendo as partes se manifestado posteriormente (fls. 353/355 e 359/363).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

O autor busca através da presente ação de cobrança que a requerida seja compelida a lhe pagar o montante atualizado de R\$271.168,30, com base no contrato particular de cessão transferência de direitos, sobre imóvel rural com pacto de irretratabilidade, presente as fls. 45/47.

O pedido é improcedente.

Isto porque a alegação do autor é contraditória e foi afastada através da instrução probatória.

Inicialmente, consigna-se que no contrato sub judice o aludido valor de R\$200.000,00 teria sido pago na data de sua assinatura, todavia restou incontroverso que as partes ajustaram verbalmente que o valor seria pago conforme os lotes fossem vendidos.

Pois bem.

Verifica-se que o autor narra em sua exordial que:

"Após a compra do imóvel supramencionado do Sr. Ruy Boechat e sua esposa, a área foi subdividida em chácaras, mas como o requerente não podia revender o imóvel em partes ideais, porque se trata de loteamento rural e que não atinge o módulo desta cidade, então Sheila Fernandes Rodrigues fez um novo contrato da mesma área, repassando a totalidade do imóvel para a sua irmã por nome Sandra Mara Rodrigues, esclarecendo que Sheila residia com o autor sob união estável, só que houve uma desavença entre as irmãs Sheila Fernandes Rodrigues e Sandra Mara Rodrigues, e a primeira rasgou o contrato, tendo feito um terceiro contrato, onde Manoel Eugênio Júnior vendeu o mesmo imóvel de 28.311,60 m² para Sheila, que conviviam em união estável, tendo dissolvido o vínculo no ano de 2015 (conforme doc. Anexo).

3. Desta forma, o Autor cedeu por "contrato particular de Cessão de Transferência de direitos sobre o imóvel rural com pacto de irretratabilidade", a área total acima mencionada para a requerida Sheila Fernandes Rodrigues no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em data de 19 de julho de 2016, não tendo recebido qualquer valor à título de pagamentos até a presente data, tendo notícias que a Ré já revendeu e recebeu parte dos lotes que foram cedidos à terceiros, devendo desta forma adimplir o valor ao Autor, mesmo em se tratando de loteamento ilegal."

Em que pese o autor narrar que não recebeu quantia alguma da requerida, sua ex-companheira, na notificação judicial que lhe enviou (fls. 13/41), consta expressamente às fls. 15 que "foram vendidos 5 terrenos e foram depositados os valores no Banco do Brasil e Santander em nome de Manoel Eugênio Júnior, só que Sheila tinha o cartão de ambos os bancos em nome de Manoel Eugênio Júnior e a mesma fez os saques do valor total depositado em nome do requerente sem qualquer ordem do autor, porque tinha sua senha, incorrendo em furto qualificado"

Inclusive no acórdão que anulou a sentença proferida assim consignou (fls. 159):

"Todavia, no presente caso, ainda que inexistente prova documental dos pagamentos afirmados pela Ré, não se pode deixar de considerar que o Autor admitiu a venda de cinco lotes e o recebimento dos respectivos valores, mas alega que valores foram indevidamente sacados pela Ré, fato por ela negado.

Ora, as partes viveram em união estável durante o período de 28/5/2008 até 30/10/2015, e os contratos noticiados no processo foram celebrados no ano de 2016, portanto quando já dissolvida a união estável, o que não justificaria a Ré encontrar-se com um cartão de movimentação bancária do Autor. Desse modo, razoável afigura-se a expedição de ofício aos Bancos do Brasil e Santander para apresentarem no processo os extratos bancários da movimentação financeira do Autor, no período de fevereiro de 2016 até novembro de 2016, período em que realizados os contratos imobiliários indicados pelas partes, para o fim de restar comprovadas as alegações deduzidas no processo."

Assim sendo, a partir do momento que o autor confessa o recebimento dos valores e imputa à requerida a realização de saques em suas contas através do uso indevido da senha, passa a ser seu o ônus de comprovar a grave conduta em tese praticada pela requerida; do qual não se desincumbiu.

Através dos extratos bancários presentes nos autos não se verificou a ocorrência de saques conforme alegado pelo autor. Pelo contrario, através dos extratos bancários presentes as fls. 307/349 (Banco do Brasil) e 268/298 (Banco Santander) há diversos depósitos de quantias elevadas não justificadas pelo autor, que, ao contrario do alegado por ele, não foram sacadas pela requerida.

Restou incontroverso nos autos que o autor acompanhou a venda dos cinco lotes, recebeu valores de grande monta diretamente de terceiros e não comprovou que a requerida efetuou os saques alegados, sendo de rigor a improcedência de seu pedido.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito. Face a sucumbência do requerente, o condeno ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA